

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2539	นาย เล็ก เมืองคล้าย	โจทก์
	นาง ศิริวรรณ พืระวัชร	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย จรัญ ปัญญากร	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349

เดิมจำเลยร่วมกู้ยืมเงินจากธนาคาร ก. แทนโจทก์ต่อมาจำเลยร่วมชำระหนี้ให้แก่ธนาคารแทนโจทก์แต่โจทก์ยังไม่ชำระหนี้ให้แก่จำเลยร่วมแล้วจำเลยร่วมได้โอนหนี้ดังกล่าวให้แก่จำเลยโจทก์ตกลงด้วยและจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันหนี้แก่จำเลยดังนี้เป็นการตกลงทำสัญญาจำนองระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยตรงโดยโจทก์ยินยอมให้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จากจำเลยร่วมมาเป็นจำเลยก่อนแล้วการทำสัญญาจำนองจึงไม่ใช่การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยร่วมกับจำเลยที่ต้องมีการทำเป็นหนังสือต่างหาก

โจทก์ ฟ้อง ว่า เดิม นาย จรัญ บิดา จำเลย กู้ยืม เงิน จาก ธนาคาร จำนวน 35,000 บาท โดย โจทก์ จดทะเบียน จำนอง ที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 672 เป็น ประกัน ต่อมา วันที่ 21 มกราคม 2536 โจทก์ ได้จดทะเบียน โฉ่ถอน จำนอง โดย นาย จรัญ ชำระหนี้ ให้ แก่ ธนาคาร แล้ว จำเลย หลอกหลวง โจทก์ ให้ เชื้อน ชื่อ จำนอง ที่ดิน ดัง

กล่าว กับ จำเลย ความจริง โจทก์ไม่ได้ รับ เงิน และ ไม่ได้ เป็น ห นี้ จำเลย ตาม สัญญาจำนอง ขอให้ ศาล พิพากษาเพิกถอน นิติกรรม จำนอง

จำเลย ให้การ ว่า การ ที่นาย จรัญ กู้ยืม เงิน จาก ธนาคาร โดย โจทก์ จำนอง ที่ดิน เป็น ประกัน เป็น การกู้ยืมเงิน แทน โจทก์ นาย จรัญ ได้ ชำระหนี้ ให้ แก่ ธนาคาร แทน โจทก์ แล้ว แต่ โจทก์ ไม่สามารถ ชำระหนี้ให้ แก่ นาย จรัญ เมื่อ คำนวณ รวมกับ ดอกเบี้ย ที่ ค้างชำระ แล้ว โจทก์ เป็น ห นี้ นาย จรัญ รวม 98,800 บาท นาย จรัญ ได้ ยก ห นี้ ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย และ โจทก์ ตกลง จะ ชำระหนี้ ให้ แก่ จำเลย ภายใน กำหนด 2 ปีกับ จดทะเบียน จำนอง ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ ให้ เป็น ประกัน แก่ จำเลยโดย ให้ ถือเอา หนังสือ สัญญาจำนอง เป็น หลักฐาน การ กู้ยืมเงิน ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา โจทก์ ขอให้เรียก นาย จรัญ เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ศาล ชันตัน อนุญาต

จำเลยร่วม ให้การ ว่า จำเลยร่วม กู้ยืม เงิน จาก ธนาคาร แทน โจทก์เนื่องจาก โจทก์ ไม่สามารถ กู้ยืม เงิน จาก ธนาคาร เพราะ ยัง เป็น ห นี้ ธนาคารต่อมา จำเลย ร่วม ชำระหนี้ ให้ แก่ ธนาคาร แทน โจทก์ แต่ โจทก์ ยัง ไม่สามารถชำระหนี้ ให้ แก่ จำเลยร่วม เมื่อ คำนวณ รวมกับ ดอกเบี้ย แล้ว โจทก์เป็น ห นี้ จำเลยร่วม รวม 98,800 บาท จำเลยร่วม ยก ห นี้ ดังกล่าว ให้ แก่จำเลย ด้วย ความ ยินยอม ของ โจทก์ และ โจทก์ จดทะเบียน จำนอง ที่ดินพิพาทให้ เป็น ประกันห นี้ แก่ จำเลย โดย ให้ ถือเอา หนังสือ สัญญาจำนอง เป็นหลักฐาน แห่ง การกู้ยืมเงิน ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชันตัน พิพากษา ให้ เพิกถอน นิติกรรม จำนอง ที่ดิน ตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 672 ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ มี ว่าการ ที่ จำเลยร่วม โอน หนี้ ที่ โจทก์ จะ ต้อง ชำระ แก่ จำเลยร่วม ให้ จำเลยเป็น การ แปลงหนี้ใหม่ โดย เปลี่ยน ตัว เจ้าหนี้ และ จะ ต้อง บังคับ ตามบทบัญญัติ ว่าด้วย การ โอนสิทธิ เรียกร้อง หรือไม่ ซึ่ง เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ใน การ วินิจฉัย ปัญหา ข้อกฎหมาย ดังกล่าว ศาลฎีกา จำต้องถือ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ได้ วินิจฉัย จาก พยานหลักฐานใน สำนวน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ ด้วยมาตรา 247 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พัง ข้อเท็จจริง ว่า เดิม จำเลยร่วมกู้ยืม เงิน จาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา สุโขทัย จำนวน 35,000 บาท แทน โจทก์ โดย โจทก์ จดทะเบียน จำนอง ที่ดินพิพาท เป็น ประกัน ต่อมา จำเลยร่วม ชำระหนี้ ให้ แก่ ธนาคาร แทน โจทก์ เป็น เงิน 98,800 บาทแต่ โจทก์ ยัง ไม่ชำระ หนี้ ให้ แก่ จำเลยร่วม จำเลยร่วม ได้ โอน หนี้ ดังกล่าวให้ แก่ จำเลย โจทก์ ตกลง ด้วย และ จดทะเบียน จำนอง ที่ดินพิพาท เป็นประกันหนี้ แก่ จำเลย แต่ การ โอน หนี้ ระหว่าง จำเลยร่วม กับ จำเลยไม่ได้ ทำ เป็น หนังสือ เห็นว่า เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า โจทก์ยัง ไม่ได้ชำระ หนี้ ให้ แก่ จำเลยร่วม จำเลยร่วม ได้ โอน หนี้ ที่ โจทก์ต้อง รับผิดชอบ ต่อ ตน นั้น ให้ แก่ จำเลย โจทก์ ตกลง ด้วย และ จดทะเบียน จำนองที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย โดย สมัคใจ เพื่อ ประกันหนี้ ที่ชอบ ด้วย กฎหมายเช่นนี้ เป็น การ ตกลง ทำ สัญญาจำนอง ผูก นิติสัมพันธ์ ระหว่าง โจทก์กับ จำเลย โดยตรง โดย โจทก์ ยินยอม ให้ เปลี่ยน ตัว เจ้าหนี้ จาก จำเลยร่วม

มา เป็น จำเลย ก่อน แล้ว การ ทำ สัญญาจำนอง จึง ไม่ใช่ การ โอนสิทธิ เรียกร้องที่
ต้อง มี การ ทำ เป็น หนังสือ ต่างหาก ดัง ที่ โจทก์ ฎีกา ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค
2พิพากษา มา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา349เป็นกรณีที่คู่กรณี
ที่เกี่ยวข้องตกลงกันให้หนี้เดิมระงับไปและตกลงกันตามหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนสิ่งซึ่ง
เป็นสาระสำคัญอาจจะเป็นเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือวัตถุแห่งหนี้และการแปลงหนี้
ใหม่ต้องมีหนี้เดิมและหนี้ใหม่หากไม่มีหนี้เดิมหนี้ใหม่ก็ไม่เกิดแต่การโอนสิทธิเรียก
ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา306เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้โอนสิทธิของ
เจ้าหนี้ที่สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นและมีผลให้ผู้รับ
โอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้เดิม อย่างไรก็ตามถ้าการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยน
ตัวเจ้าหนี้เป็นผลให้มีเจ้าหนี้คนใหม่เกิดขึ้นแทนเจ้าหนี้เดิมลักษณะเช่นเดียวกับการ
โอนสิทธิเรียกร้องซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา349วรรคท้ายยัง
ให้นำบทบัญญัติเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วยความแตก

ต่างทั้งสองกรณีก็คงมีว่าการโอนสิทธิเรียกร้องมองทางด้านการก่อให้เกิดหนี้ใหม่ มากกว่าโดยหลักเป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องให้ลูกหนี้ยินยอมเว้นแต่ เป็นสิทธิเฉพาะตัวหรือกฎหมายบังคับไว้เฉพาะว่าจะโอนสิทธิต้องได้รับความยินยอม จากลูกหนี้ก่อนแต่การแปลงหนี้ใหม่เป็นเรื่องความระงับแห่งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูก หนี้ดังนั้นการแปลงหนี้ใหม่จึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุมีสัญญาอยู่ 2 สัญญาซึ่งต้องพิจารณาแยกกันคือ 1. สัญญาที่จำเลยกับ จำเลยร่วมโอนหนี้ให้แก่กันสัญญานี้เป็นการแปลงหนี้ใหม่ซึ่งโจทก์ก็ให้ความยินยอม ด้วยแล้วการแปลงหนี้ใหม่จึงสมบูรณ์ 2. สัญญาจำนองระหว่างโจทก์กับจำเลยจะเห็น ได้ว่าสัญญานี้เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยตรงและเป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์ถ้า จะมองลำดับการเกิดก่อนหลังจะต้องเกิดหลังสัญญาตามข้อ(1) แต่ทางปฏิบัติอาจทำ พร้อมกันก็ได้ข้อเท็จจริงคดีนี้เดิมโจทก์จำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันหนี้ธนาคารไว้ ด้วยโดยจำนองประกันหนี้จำเลยร่วมซึ่งกู้เงินแทนโจทก์แต่เมื่อจำเลยร่วมชำระหนี้ดัง กล่าวแล้วมีการไถ่ถอนจำนองสัญญาจำนองจึงระงับไปแล้วเพราะมีการชำระหนี้ ประธานหลังจากที่จำเลยร่วมโอนหนี้ให้จำเลยโดยการยินยอมของโจทก์โจทก์ก็นำ ที่ดินแปลงเดิมมาจำนองเป็นประกันหนี้ต่อจำเลยโดยตรงจึงไม่มีการโอนสิทธิจำนอง อันจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องโอนสิทธิเรียกร้อง สม กุมชาด